

Neues Bleiberecht für abgelehnte Asylbewerber

Die Welt

Donnerstag 17. Februar 2022

Copyright 2022 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 34

Length: 821 words

Byline: Ricarda Breyton

Body

Geht es nach der neuen Bundesregierung, dann wird in Deutschland in Kürze ein schwelendes Problemaus der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 geklärt. Noch immer halten sich mehrere zehntausend abgelehnte Asylbewerber aus dieser Zeit im Land auf, die eigentlich abgeschoben werden sollten, aber wegen diverser Hindernisse nicht abgeschoben werden können. Statt nun weiter darauf zu setzen, dass diese Menschen irgendwann in ihre Heimat zurückkehren, will die Ampel den Aufenthalt in Deutschland legalisieren: "Menschen, die seit fünf Jahren geduldet sind und vor dem 1.1.2017 eingereist sind, erhalten unbürokratisch einen einjährigen Aufenthaltstitel", sagt die Migrationsexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion Filiz Polat WELT. "Ziel ist es, die Möglichkeit zu schaffen, rechtssicher die weiteren Voraussetzungen für eine Verlängerung des Aufenthaltes zu erfüllen."

"Chancen-Aufenthaltsrecht" nennen SPD, Grüne und FDP ihr neues Vorhaben, das sich knapp umrissen auch im Koalitionsvertrag findet. Es dürfte zu den umstritteneren migrationspolitischen Plänen der Regierung zählen. Denn die Regelung könnte eine Symbolwirkung auf künftige Migranten entfalten, sagen Skeptiker. Und damit ein anderes Ziel der Regierung - nämlich "Verfahren zu Flucht und Migration" stärker zu ordnen - unterlaufen.

Die Koalitionäre selbst begründen ihr Vorhaben mit bestehenden Migrationsproblemen. "Es ist hinreichend bekannt, dass wir eine massive Zahl von Menschen in Duldung haben, die abgeschoben werden sollten, aber auch nach einer längeren Zeit des Aufenthaltes nicht abgeschoben werden können", sagt etwa der SPD-Innenpolitiker Helge Lindh. Es handle sich um eine "Lose-lose-Situation", von der weder die Migranten noch die Bundesrepublik etwas hätten. Ähnlich argumentiert FDP-Innenpolitiker Stephan Thomae: "Es ist nicht sinnvoll, abgelehnten Asylbewerbern, die voraussichtlich noch Jahrzehnte in Deutschland bleiben werden, Jahr für Jahr eine neue Duldung auszustellen. Denn viele von ihnen können nicht abgeschoben werden." Das demotiviere diese Menschen, einen Beruf zu ergreifen, und binde Personal in den Ausländerbehörden. Tatsächlich steigt die Zahl der Menschen mit Duldung seit Jahren an. Knapp 250.000 Personen fallen inzwischen in diese Kategorie, von ihnen sind laut Lindh rund 66.000 länger als fünf Jahre im Land. Oft handelt es sich um abgelehnte Asylbewerber, die nicht in ihre Heimat gebracht werden können, weil es zum Beispiel Unklarheiten mit ihrer Identität gibt. Nicht immer sind diese Unklarheiten selbst verschuldet. Vor allem in Krisengebieten ist es mitunter schwierig, Ausweispapiere zu bekommen.

"Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht wollen wir denjenigen eine Perspektive geben, die sich rechtmäßig verhalten, unsere Sprache sprechen und sich wirtschaftlich und kulturell integriert haben", sagt Thomae. Laut Koalitionsvertrag sollen sie ein Jahr Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. Dazu zählen zum Beispiel die Sicherung des Lebensunterhalts und die Klärung der Identität. Helfen soll eine zusätzliche Erleichterung: Unter bestimmten Umständen soll es künftig möglich sein, seine Identität an Eides statt anzugeben. Arbeitgeber, Schulen, Vermieter: Sie alle könnten von der Neuregelung profitieren, heißt es aus der Koalition. Sie hätten künftig die Sicherheit, dass die Geduldeten nicht doch noch plötzlich abgeschoben werden.

Trotzdem hält die oppositionelle Union im Bundestag den Plan für bedenklich. "Der Weg kann nicht sein: Weil Abschiebungen schwierig und anstrengend sind, gewähren wir den betroffenen Personen ein Aufenthaltsrecht", sagt ihr innenpolitischer Sprecher Alexander Throm (CDU). Mit dem Vorhaben sende die Ampel "ein völlig falsches Signal" in die Welt. "Jeder kann künftig unter dem Vorwand eines Asylgesuchs nach Deutschland kommen, und wenn er nicht straffällig wird, kann er bleiben." Zwar soll es sich bei dem Chancen-Aufenthaltsrecht laut Koalitionsvertrag um eine einmalige Regelung handeln: Nur wer zum 1.1.2022 für mindestens fünf Jahre im Land war, soll infrage kommen. Die Symbolwirkung der Neuregelung sei allerdings nicht zu unterschätzen, sagen Migrationsexperten. Ein einladender Duktus könne Auswirkungen haben auf künftige Migration.

So handle es sich bei dem Vorhaben zwar nicht um einen Paradigmenwechsel, sagt der Konstanzer Ausländerrechtler Daniel Thym. Die Bleiberechte für abgelehnte Asylbewerber seien in den vergangenen Jahren "beständig ausgebaut" worden, "auch unter unionsgeführten Bundesregierungen". Bisher seien diese allerdings immer an Kriterien gebunden gewesen. "Nun soll prinzipiell jeder, der zum 1. Januar 2022 mindestens fünf Jahre im Land war und nicht straffällig geworden ist, eine temporäre Aufenthaltserlaubnis erhalten können." Die Bundesregierung sende das Signal: "Alle, die während der Flüchtlingskrise eingereist sind, können zunächst einmal bleiben. Dieses Signal ist neu."

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: POLITIK (91%); ABSCHIEBUNG (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); EINWANDERUNG (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%)

Geographic: DEUTSCHLAND (89%)

Load-Date: February 17, 2022